P U T U S A N
Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Vijay Alias Je**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 23 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangkubumi Los 3 Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa Vijay als Je ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa Vijay als Je ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vijay Als Je telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vijay Als Je dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram.
   - 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram

   dirampas untuk dimusnahkan;
   - uang tunai sebesar Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa ia Terdakwa Vijay Als Je pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi David Hendra E. Manullang, saksi Rio T.S.R.Marpaung S.Sos dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan yang mana saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan penyamaran sebagai pembeli 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi denga cara menemui Terdakwa Vijay Als Je dan mengatakan mau membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah), pada saat Terdakwa hendak menyerahkan pil ekstasi tersebut dengan tangan kirinya, para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dari tangan Terdakwa disita 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan uang Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dari saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, setelah itu diinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Niko (dalam penyelidikan) untuk dijual Terdakwa kembali, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut

Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium DS24FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram pemilik Terdakwa Vijay Als Je adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Pecahan tablet dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram pemilik Terdakwa Vijay Als Je adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa Vijay Als Je pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi David Hendra E. Manullang, saksi Rio T.S.R.Marpaung S.Sos dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan yang mana saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan penyamaran sebagai pembeli 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi denga cara menemui Terdakwa Vijay Als Je dan mengatakan mau membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah), pada saat Terdakwa hendak menyerahkan pil ekstasi tersebut dengan tangan kirinya, para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dari tangan Terdakwa disita 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan uang Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dari saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa, setelah itu diinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Niko (dalam penyelidikan) untuk dijual Terdakwa kembali, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut

Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium DS24FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Badan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nasional Republik Indonesia mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram pemilik Terdakwa Vijay Als Je adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Pecahan tablet dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram pemilik Terdakwa Vijay Als Je adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **David Hendra E. Manullang,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena menjadi saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi saksi Rio T.S.R.Marpaung S.Sos dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan yang mana saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan penyamaran sebagai pembeli 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi denga cara menemui Terdakwa Vijay Als Je dan mengatakan mau membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah), pada saat Terdakwa hendak menyerahkan pil ekstasi tersebut dengan tangan kirinya, saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari tangan Terdakwa disita 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan uang Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu saksi dan rekan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dari saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu diinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Niko (dalam penyelidikan) untuk dijual Terdakwa kembali, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Rio T.S.R Marpaung, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena menjadi saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi saksi Rio T.S.R.Marpaung S.Sos dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan yang mana saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan penyamaran sebagai pembeli 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi denga cara menemui Terdakwa Vijay Als Je dan mengatakan mau membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah), pada saat Terdakwa hendak menyerahkan pil ekstasi tersebut dengan tangan kirinya, saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari tangan Terdakwa disita 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan uang Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan ditemukan 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dari saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu diinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Niko (dalam penyelidikan) untuk dijual Terdakwa kembali, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian awalnya saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan penyamaran sebagai pembeli 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi denga cara menemui Terdakwa dan mengatakan mau membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah), pada saat Terdakwa hendak menyerahkan pil ekstasi tersebut dengan tangan kirinya, para saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 2 (dua) butir pil ekstasi dangan berat bersih 0,66 gram ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,17 gram dari saku kanan depan celana Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Pil ekstasi;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis Shabu dan Pil ekstasi tersebut adalah Terdakwa, yang diperoleh dari Niko (dalam penyelidikan) dengan cara datang ke Jalan Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan dan Pil ekstasi tersebut dibeli dengan harga Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) / butirnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menjualnya seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram;
- 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gra;
- uang tunai sebesar Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi David Hendra E. Manullang, saksi Rio T.S.R.Marpaung S.Sos dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan yang mana saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan penyamaran sebagai pembeli 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi denga cara menemui Terdakwa Vijay Als Je dan mengatakan mau membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan pil ekstasi tersebut dengan tangan kirinya, para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dari tangan Terdakwa disita 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan uang Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dari saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu diinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Niko (dalam penyelidikan) untuk dijual Terdakwa kembali, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium DS24FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram pemilik Terdakwa Vijay Als Je adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Pecahan tablet dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram pemilik Terdakwa Vijay Als Je adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yaitu disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernamaVijay Alias Je yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor : PDM-193/Enz.2/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 adalah benar sebagai identitas dirinya dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang,bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan/hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi David Hendra E. Manullang serta saksi Rio T.S.R Marpaung, S.Sos dan keterangan Terdakwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi saksi Rio T.S.R.Marpaung S.Sos dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya para anggota kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi denga cara menemui Terdakwa Vijay Als Je dan mengatakan mau membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah), pada saat Terdakwa hendak menyerahkan pil ekstasi tersebut dengan tangan kirinya, saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari tangan Terdakwa disita 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan uang Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dari saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi David Hendra E.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manullang, saksi Rio T.S.R.Marpaung S.Sos dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan yang mana saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan penyamaran sebagai pembeli 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi denga cara menemui Terdakwa Vijay Als Je dan mengatakan mau membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan pil ekstasi tersebut dengan tangan kirinya, para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dari tangan Terdakwa disita 2 (dua) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan uang Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dari saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu diinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Niko (dalam penyelidikan) untuk dijual Terdakwa kembali, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratorium DS24FD/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram pemilik Terdakwa Vijay Als Je adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

2. Pecahan tablet dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram pemilik Terdakwa Vijay Als Je adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang di sita dari Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhii;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menangguhkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berprilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhakan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram;
- 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram;

Oleh karena barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- uang tunai sebesar Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vijay Alias Je** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 gram;
   - 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sebesar Rp.360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2024**, oleh kami, **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.,** dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rohanna Pardede, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Sri Yanti Panjaitan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Firza Andriansyah, S.H., M.H.,	**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**
Sulhanuddin, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)